

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(22 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 92

2 DE ENERO DE 2025

Presentado por el representante *Varela Fernández*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar el inciso “b” de la Regla 51.7 de las Reglas de Procedimiento Civil, a los fines de fijar un tipo mínimo en las subastas en venta pública de bienes muebles e inmuebles cuando ~~la deuda por cobrar no esté garantizada por hipoteca~~ la acreencia objeto de ejecución no esté garantizada por una hipoteca, prenda, garantía mobiliaria u otro gravamen constituido sobre el bien objeto de la venta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dispone la Ley ~~Núm.~~ 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que en la ejecución y cobro de un crédito hipotecario la escritura de constitución de hipoteca exprese el valor de la finca o derecho real hipotecado acordado entre las partes, para que sirva de tipo mínimo en la primera subasta a celebrarse. Disponía la ley anterior, Ley Hipotecaria de 1979, y lo dispone la vigente, tipos mínimos para la primera, segunda y tercera subasta del bien inmueble llevado a venta pública para cobrar el crédito hipotecario de que se trate.

No ocurre lo mismo con la subasta en venta pública para ejecutar una sentencia en cobro de una acreencia cuando el bien subastado no está garantizado por una garantía real constituida sobre el bien objeto de la venta ~~gravado como garantía hipotecaria de la deuda~~.

La Regla 51.7(b) de Procedimiento Civil solo dispone que la venta pública deberá efectuar por subasta “al mejor postor”. La Regla no establece un tipo mínimo para la venta de los bienes subastados, sean muebles o inmuebles.

Esta circunstancia provocó una controversia larga y costosa en el caso S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, 186 DPR 503 (2012). Allí, después que un acreedor por sentencia ejecutó una propiedad valorada en \$475,000, adquiriéndola en subasta judicial por el precio de \$50,000 acreditables a una sentencia de \$325,000, el referido acreedor intentó cobrar de sus deudores la diferencia hasta el monto total de la sentencia. Dos años después de esa subasta, el caso retornó al tribunal para dilucidar, entre otras cosas, si en una subasta judicial para cobrar una deuda no garantizada con hipoteca tenía que fijarse por el tribunal un tipo mínimo para la venta en pública subasta.

Expresamente el Tribunal Supremo se negó a aplicar por analogía la disposición de la Ley Hipotecaria de 1979 que requería fijación de tipo mínimo para la subasta judicial a la misma situación bajo las Reglas de Procedimiento Civil, por cuanto estas no requieren fijar el tipo mínimo de la venta judicial en ejecución de una sentencia.

La falta de un tipo mínimo en la subasta de un bien inmueble no hipotecado se presta al enriquecimiento injusto y al abuso del acreedor contra el deudor, que podría adquirir una propiedad de gran valor por un precio irrisorio o, por lo menos, por un precio mucho menor que el valor del bien ejecutado. Esta situación tiene una solución: debe fijarse un tipo mínimo cuando el bien sea llevado a pública subasta. Esta Ley enmienda la Regla 51.7 (b) para proveer para la fijación del tipo mínimo.

Es la intención legislativa que esta enmienda sea aplicable a bienes inmuebles y muebles, según es expresado en la misma.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.-Se enmienda el inciso “b” de la Regla 51.7 de las Reglas de Procedimiento
- 2 Civil, según enmendada, para que se lea como sigue:
- 3 “Regla 51.7. Ventas judiciales
- 4 (a) ...
- 5 (b) Manera de hacer la venta. - La venta judicial de bienes en
- 6 cumplimiento de una orden de ejecución podrá celebrarse después
- 7 de catorce (14) días desde la primera publicación del edicto. Deberá

1 efectuarse por subasta al mejor postor y tendrá lugar entre las nueve
2 de la mañana (9 a.m.) y las cinco de la tarde (5 p.m.). Una vez que se
3 vendan bienes suficientes para cumplir la orden de ejecución, no se
4 podrán vender bienes adicionales. El(La) oficial que cumpla la
5 orden, su delegado(a) u otro(a) funcionario(a) o empleado(a) de
6 cualquier sala, no podrá comprar ni participar directa o
7 indirectamente en la compra de los bienes objeto de la venta. Cuando
8 la venta sea de propiedad mueble, susceptible de entrega manual,
9 ésta deberá estar a la vista de los postores y venderse por lotes que
10 tengan probabilidad de alcanzar los precios más elevados. Cuando
11 la venta sea de propiedad inmueble, consistente de varias parcelas o
12 lotes conocidos, deberán venderse separadamente, pero si alguna
13 porción de dicha propiedad inmueble se reclama por una tercera
14 persona y ésta exige que dicha porción se venda separadamente,
15 deberá venderse en la forma exigida. El(La) deudor(a) declarado(a)
16 por sentencia podrá determinar el orden para la venta de la
17 propiedad mueble o inmueble cuando esté compuesta de objetos que
18 puedan venderse con ventaja separadamente, o de varias parcelas o
19 lotes conocidos, y el alguacil o alguacila deberá ceñirse a sus
20 instrucciones.

21 Cuando la venta sea de propiedad inmueble, ~~la deuda por~~
22 ~~cobrar no tenga garantía hipotecaria~~ la acreencia objeto de la orden de

1 ejecución no esté garantizada por una hipoteca constituida sobre el
2 inmueble objeto de la venta y el valor del inmueble haya quedado
3 establecido ~~en el procedimiento, o si se establece por consenso de las~~
4 ~~partes~~ mediante determinación judicial o estipulación de las partes
5 aprobada por el tribunal, ese valor será el tipo mínimo ~~una vez~~
6 ~~establecido antes de la fecha de la subasta para la primera subasta,~~
7 siempre que corresponda al justo valor en el mercado del inmueble y haya
8 sido determinado dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha señalada
9 para su celebración.

10 Si el valor no está establecido y no hay ~~consenso~~ estipulación
11 entre las partes sobre el valor, el tribunal ordenará que se practique
12 una tasación por un tasador certificado y ese será el tipo mínimo
13 para la subasta. No podrá aceptarse una oferta por un precio menor
14 al tipo mínimo. Los costos de la tasación serán con cargo a las costas
15 de ejecución.

16 Cuando la venta sea de propiedad mueble, ~~la deuda por cobrar~~
17 ~~no tenga garantía hipotecaria o de otra forma~~ la acreencia objeto de la
18 orden de ejecución no esté garantizada por una prenda, garantía mobiliaria
19 u otro gravamen constituido sobre el bien objeto de la venta, y el valor del
20 bien mueble haya quedado establecido ~~en el procedimiento, o si se~~
21 ~~establece por consenso de las partes~~ mediante determinación judicial o

estipulación de las partes aprobada por el tribunal, ese valor será el tipo mínimo ~~una vez establecido antes de la fecha de~~ para la subasta.

Si el valor no está establecido y no ~~hay consenso~~ existe estipulación entre las partes sobre tal valor, el tribunal podrá ordenar, a su discreción, que se practique una tasación por ~~un tasador certificado~~ una persona debidamente cualificada para valorar esa clase de bien. Al ejercer su discreción, el tribunal considerará la naturaleza y condición del bien, su valor estimado, el costo de la tasación, su posible depreciación y el riesgo de que la venta al mejor postor produzca un precio manifestamente inadecuado.

~~y ese será~~ El Tribunal determinará, a la luz del informe pericial, el tipo mínimo para la subasta. En ese caso, no podrá aceptarse una oferta por un precio menor al tipo mínimo. Los costos de la tasación serán con cargo a las costas de ejecución.

En todos los casos de subastas ~~de bienes muebles e inmuebles sin garantía hipotecaria~~ comprendidos en los párrafos anteriores, el tribunal podrá tomar en consideración las deudas que graven la propiedad para modificar el valor del tipo mínimo, o el valor a ser acreditado a la deuda por sentencia del adquiriente, de haberlo.

(c) ...

(d) ...”

1 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
2 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
3 fuera anulada o declarada inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectará,
4 perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.

5 Sección 3.- Vigencia

6 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.